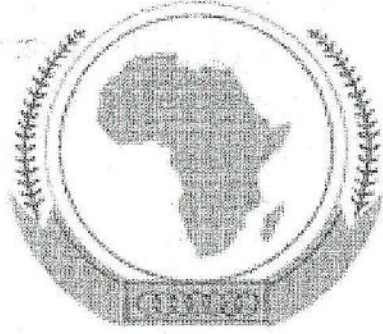




**الميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا
(ميثاق لومي)**

الميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا (ميثاق لومي)

الديباجة

نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي:

إذ نتقيد بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الصادر في 11 يوليو 2000 ولا سيما المادة 3 (أ)، (ب)، (و)، (هـ)؛

وإذ نأخذ في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 26 يونيو 1945، لاسيما الفصول السادس والسابع والثامن؛

وإذ نضع في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 ديسمبر 1982، لاسيما المواد 100، و101، و105، التي تحدد الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر الصادرة في 1 نوفمبر 1974؛

وإذ نضع في الاعتبار الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن المبرمة في 2 نوفمبر 1973؛

وإذ نضع في الاعتبار اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الملاحة البحرية المبرمة في 10 مارس 1988 وبروتوكولها الصادر في 14 أكتوبر 2005.

وإذ نضع في الاعتبار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها المعتمدة في 22 مارس 1989؛

وإذ نأخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المعتمدة في 15 نوفمبر 2000 (اتفاقية باليرمو)؛ وبروتوكولاتها الثلاثة الإضافية؛

وإذ نأخذ في الاعتبار اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية المعتمدة في 30 يناير 1991؛

وإذ نضع في الاعتبار اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الصادرة في روما في 10 مارس 1988.

وإذ نستحضر أحكام اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة في 14 يوليو 1999 وبروتوكول منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمد في 1 يوليو 2004؛

وإذ نستحضر أيضا أحكام الميثاق الأفريقي المعدل للنقل البحري الذي اعتمد في 26 يوليو 2010؛

وإذ نستحضر أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030؛

وإذ نستحضر الأحكام ذات الصلة لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة التي تدعو إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات إقليمية، وإقليمية فرعية، ووطنية للسلامة والأمن البحري ومكافحة القرصنة؛



وإذ نستحضر أيضا الاستراتيجية الأفريقية المتكاملة للبحار والمحيطات لسنة 2050، المعتمدة في 27 يناير 2014 والتي ينبغي تنفيذها وفقا للقانون الدولي للبحار؛

وإذ ندرك الأهمية الجيوستراتيجية للبحار والمحيطات والممرات المائية الداخلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا ودورها في التنمية المستدامة في القارة؛

وإذ نضع في الاعتبار أن استمرار النزاعات يشكل تهديدا خطيرا ضد السلام والأمن، ويقوض جهودنا الرامية إلى رفع مستوى معيشة شعوبنا؛

وإذ نعرب عن قلقنا العميق بشأن آفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك التهديدات المختلفة ضد السلم والأمن في أفريقيا؛

وإذ نعترف بأن انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة، والجريمة العابرة للحدود، يساهم في تفاقم انعدام الأمن والاستقرار ويشكل خطرا حقيقيا على الملاحة البحرية الدولية؛

وإذ نوكد مجددا عزمنا على مكافحة الجرائم والتهديدات والتحديات المتعلقة بالبحار من أجل حماية وتأمين بحارنا ومحيطاتنا؛

وإذ نعرب عن قناعتنا أن الوقاية من هذه الآفات وإدارتها والقضاء عليها لا يمكن تحقيقها دون تعزيز التعاون بين الدول الساحلية والجزرية وغير الساحلية بغية تنسيق جهود الدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي؛

وإذ نعرب عن اهتمامنا بحماية التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البحرية في العالم طبقا للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المعتمدة في ريو دي جانيرو في 05 يونيو 1992، واتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لإقليم شرق أفريقيا، المعتمدة في نيروبي في 21 يونيو 1985 واتفاقية التعاون لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية في الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي المعتمدة في ابيدجان في 23 مارس لعام 1981؛

وإذ نعرب عن التزامنا القوي بالسلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وإذ نرحب بتصميم المجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية ولجنة المحيط الهندي ولجنة خليج غينيا على العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية المتكاملة للبحار والمحيطات 2050 وفقا للقانون الدولي للبحار؛

وإذ نرحب كذلك بعقد القمة المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولجنة خليج غينيا حول السلامة والأمن البحري في ياوندي (الكاميرون) يومي 24 و25 يونيو 2013 والتي أدت إلى إنشاء مركز التنسيق الأقليمي ومقره في ياوندي (الكاميرون)؛

وإذ نعرب عن عزمنا القوي على السعي دون هوادة إلى ضمان السلم والأمن والسلامة والاستقرار وحماية البيئة البحرية وتسهيل التجارة في المجال البحري لبلداننا؛



نتفق بموجب هذا الميثاق على ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1

التعريفات

1. لغرض هذا الميثاق، تعني المصطلحات والعبارات التالية ما يلي:

يشير "العمل الإرهابي" إلى:

(أ) أي عمل أو تهديد بعمل ينتهك القوانين الجنائية للدولة الطرف أو من شأنه أن يعرض للخطر حياة أي شخص وسلامته البدنية أو حريات شخص أو مجموعة من الأشخاص أو يسبب أو قد يسبب الضرر بالملكات العامة أو الخاصة والموارد الطبيعية والتراث البيئي أو الثقافي ويقصد منه:

(1) التخويف أو إذاعة حالة الذعر، مما يجبر أو يضغط أو يفضي إلى أن تتخذ حكومات أو وكالات أو مؤسسات أو سكان أو جماعات من السكان أي مبادرة أو إلى أن تمتنع عن اتخاذ موقف معين أو التخلي عنه أو التصرف وفقا لمبادئ معينة؛

(2) أو الإخلاء بالأداء الطبيعي للخدمات العامة وتقديم الخدمات الضرورية للسكان، أو إيجاد حالة أزمة بين السكان؛

(3) إثارة عصيان عام في الدولة؛

(ب) أي ترويج أو تمويل أو مساهمة أو قيادة أو مساعدة أو حريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو تأمر أو تنظيم أو تجهيز أي شخص بقصد ارتكاب أي عمل مشار إليه في الفقرات (1) إلى (3)؛

"التنوع البيولوجي البحري" يشير عموما إلى تنوع وتباين الحياة على الأرض. وهو تدابير مختلف الكائنات الموجودة في النظم الإيكولوجية. وهو مقياس لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الموجودة في النظم الإيكولوجية المختلفة بما في ذلك التباين الجيني، والتباين الإيكولوجي أو تباين الأنواع (عدد الأنواع) ضمن المجال البحري؛

"الميثاق" يعني الميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا

"الميثاق الأفريقي المنقح للنقل البحري" يشير إلى الميثاق الأفريقي المنقح للنقل البحري المعتمد في 26 يوليو 2010؛

"المفوضية" تعني مفوضية الاتحاد الأفريقي؛

"المؤتمر" يعني مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛



" الوعي البحري ": الفهم الفعال لكل ما هو مرتبط بالمجال البحري والذي يمكن أن يؤثر على الأمن أو السلامة أو الاقتصاد أو البيئة؛

" رقابة دولة الميناء " تعني تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتنا تمتثل لمتطلبات القوانين الدولية وأن تزويد السفينة بالعاملين وتشغيلها تم وفقا لهذه القواعد؛

" اتفاقية بازل للامم المتحدة " تشير إلى الاتفاقية حول التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أبريل 1989؛

" اتفاقية باماكو " اتفاقية باماكو (كاملة: اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا) هي معاهدة للأمم الأفريقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة). تفاوضت بشأن الاتفاقية اثنتا عشرة دولة من دول منظمة الوحدة الأفريقية في باماكو، مالي، في يناير 1991؛

" اتفاقية باليرمو " تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الحدود الوطنية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000؛

" الجريمة المنظمة العابرة للحدود " تعني الجريمة المنظمة المنسقة عبر الحدود بمشاركة مجموعات إجرامية منظمة أي مجموعة منظمة تتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر وموجودة لفترة من الوقت وتعمل بالتنسيق بهدف ارتكاب جريمة أو جرائم خطيرة من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مزية مالية أو منفعة مادية أخرى - أو شبكات أفراد يعملون في أكثر من بلد واحد لتخطيط وتنفيذ المشاريع التجارية غير المشروعة. وتستخدم هذه الجماعات الإجرامية العنف المنظم والفساد من أجل تحقيق أهدافها ؛

"المجال البحري " يشير إلى جميع المناطق والموارد على البحار أو المحيطات أو البحيرات أو المجاري المائية الساحلية والداخلية الصالحة للملاحة، أو تحتها، أو المتعلقة بها، أو تجاورها، أو تطل عليها، بما في ذلك جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية، والبنية التحتية والبضائع والسفن وغيرها من وسائل النقل. ويشمل كذلك الفضاء الجوي فوق البحار والمحيطات والبحيرات والممرات المائية الساحلية والممرات الداخلية الصالحة للملاحة والطيف الكهرومغناطيسي للمحيطات. كما هي مبينة في الاستراتيجية البحرية المتكاملة الأفريقية 2050 ؛

"الاقتصاد الأزرق/اقتصاد المحيطات" يعني التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على البحار والتي تستخدم تقنيات مثل التخطيط المكاني لدمج استخدام البحار والمحيطات والسواحل والبحيرات والمجاري المائية والمياه الجوفية لأغراض اقتصادية، بما في ذلك صيد الأسماك والتعدين وإنتاج الطاقة وتربية الأحياء المائية والنقل البحري، وحماية البحر من أجل تحسين الرعاية الاجتماعية ؛

"البيئة البحرية" تعني البيئة داخل المجال البحري؛

"الدولة الساحلية" تعني الدولة التي تمتلك سواحل ؛



"دولة العلم" تعني الدولة التي تكون السفينة مسجلة أو مرخصا لها تحت قوانينها. تكون لدولة العلم السلطة والمسؤولية لتطبيق التنظيمات على السفن المسجلة تحت علمها، بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بالتفتيش، وإصدار الشهادات، وإصدار وثائق السلامة ومنع التلوث؛

"الدولة العضو" تعني الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي؛

"الدول الأطراف" الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي صدّقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى الميثاق الحالي طبقا لقوانينها الدستورية الخاصة بعد دخول هذا الميثاق حيز النفاذ في هذه البلدان؛

الدولة الموجه إليها طلبا - الدولة التي يُطلب منها شيئا ما؛

الدولة الطالبة - الدولة التي تطلب شيئا ما؛

"الإدارة البحرية" تعني الإطار القانوني والتنظيمي الوطني والدولي وعمليات الإنفاذ المرتبطة التي تضمن الاستخدام السلمي والمستدام للبحار للتجارة والغذاء والطاقة والمواد الخام؛

"السفينة" تعني سفينة أو أي نوع من منشأة متنقلة تعمل في بيئات المجاري البحرية أو المجاري المائية الداخلية وتشمل قارب محلق ومركبات، وغواصات، وأجهزة عائمة ومنصات ثابتة أو عائمة تعمل لغرض توفير حركة نقل البضائع والركاب وتوفير الخدمات البحرية؛

"سفينة القرصنة" تعني سفينة تحت السيطرة الفعلية لأشخاص يعتزمون استخدامها لارتكاب عمل من أعمال القرصنة، أو السفينة التي كانت تستخدم لارتكاب مثل هذا العمل، طالما بقيت تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص؛

"اتفاقية سولاس للمنظمة الدولية البحرية" الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار للمنظمة البحرية العالمية في 1 نوفمبر 1974؛

"الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم" يعني:

1. يعني الصيد غير المشروع الأنشطة:

(أ) التي تقوم بها سفن وطنية أو أجنبية في المياه الخاضعة للولاية القضائية لدولة، دون الحصول على إذن من تلك الدولة، أو بما يخالف قوانينها وأنظمتها؛

(ب) التي تجريها السفن التي ترفع علم دول أطراف في منظمة إقليمية ذات صلة لإدارة مصائد الأسماك ولكنها تعمل في مخالفة لتدابير الحفظ والإدارة المعتمدة من قبل تلك المنظمة والتي تلتزم بها الدول، أو الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي المنطبق؛

(ج) التي يتم القيام بها في انتهاك للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها الدول المتعاونة مع المنظمة الإقليمية ذات الصلة لإدارة مصايد الأسماك؛



2. يعني الصيد غير المبلغ عنه وسائل أنشطة الصيد:

- (أ) التي لم يتم الإبلاغ عنها، أو أبلغ عنها بطريقة مضللة، إلى السلطة الوطنية المختصة، بما يخالف القوانين واللوائح الوطنية؛
- (ب) التي أجريت في مجال اختصاص منظمة إقليمية مختصة لإدارة مصائد الأسماك والتي لم يصرح بها أو صرح بها بطريقة مضللة، في مخالفة لإجراءات التصريح في تلك المنظمة.

3. يعني الصيد غير المنظم أنشطة الصيد:

- (أ) في مجال تطبيق تنظيم إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة التي تقوم بها سفن بدون جنسية، أو تلك التي ترفع علم دولة ليست طرفاً في تلك المنظمة، أو من قبل كيان صيد الأسماك، وبطريقة لا تتسق مع تدابير الحفظ والإدارة في تلك المنظمة أو يخالفها؛
- (ب) أو في المناطق أو الأرصد السميكية التي لا توجد بشأنها تدابير الحفظ أو الإدارة، والتي تجرى فيها أنشطة الصيد هذه بطريقة لا تتفق مع مسؤوليات الدولة للحفاظ على الموارد البحرية الحية وفقاً للقانون الدولي

"القرصنة" تعني :

- (أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:
- (1) في أعلى البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة "
- (2) ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة "
- (ب) أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة "
- (ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها "

"سياسة واستراتيجية الفضاء الأفريقي" تشير إلى الإجراءات الأولية الملموسة المتخذة لتحقيق البرنامج الأفريقي للفضاء، باعتباره أحد البرامج الرائدة لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي المعتمدة في 31 يناير 2016؛

"التلوث البحري" يعني انتشار الكائنات الغازية إلى المحيطات أو الآثار الضارة، أو التي يحتمل أن تكون ضارة، والناجمة عن دخول المواد الكيميائية والمخلفات الصناعية والزراعية ونفايات المنازل، والضوضاء، أو أي عوامل ملوثة أخرى تنقل عن طريق تلوث الهواء أو الأرض؛



" مبدأ التفويض " يشير إلى المبدأ الذي يسعى لضمان درجة من الاستقلال لسلطة دنيا تجاه هيئة عليا أو لسلطة محلية تجاه الحكومة المركزية. وبالتالي فإنه ينطوي على تقاسم الصلاحيات بين عدة مستويات من السلطة؛

"أجندة الأمم المتحدة 2030" تشير إلى خطة الأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015؛

الموارد البحرية " تعني الأشياء التي تحتاج إليها النباتات والحيوانات والبشر للحياة والتي تنشأ في البحر؛

"الدولة الموقعة" الدولة العضو التي وقعت على الميثاق الحالي؛

"السلامة البحرية" تعني كل التدابير المتخذة من أجل سلامة السفن والمنشآت البحرية، وطواقمها، وركابها إن وجدوا، وسلامة الملاحة البحرية وتسهيل حركة النقل البحري والبنية التحتية والبيئة والمرافق البحرية؛

"الأمن البحري" يعني منع ومكافحة جميع الأعمال غير المشروعة أو التهديدات ضد سفينة وطاقمها وركابها أو ضد مرافق الموانئ والبنية التحتية البحرية، والمرافق والبيئة البحرية؛

"الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة لعام 2050" تشير إلى الاستراتيجية البحرية المتكاملة الأفريقية لعام 2050 التي اعتمدها المؤتمر في 27 يناير 2014؛

الأقاليم البحرية" تعني المناطق البحرية الخاضعة لولاية أو مسؤولية الدولة الطرف؛

" الاتجار بالمخدرات " يعني التجارة العالمية غير المشروعة التي تنطوي على زراعة وتصنيع وتوزيع وبيع المواد التي تخضع لقوانين حظر المخدرات؛

" اتفاقية قانون البحار " يشير إلى اتفاقية قانون البحار التي اعتمدها الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1982؛

"الممرات المائية الداخلية" تعني كل الأنهار والجداول والبحيرات والأراضي التي تغمرها المياه والمياه المحصورة الصالحة للملاحة، والمياه تحت خط الأساس، أو قناة مؤدية إلى مثل هذا المكان مع وجود مرافق حيث ترسو السفن للشحن أو التفريغ بما في ذلك مرافق مناولة البضائع البحرية في أعالي البحر والموانئ، والأرصيف البحرية، والعوامات والأرصيف في حدود الممرات المائية الداخلية في أي مكان في البلد وينضم أي مكان تم إعلانه ممرا مائيا داخليا في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة على النحو المبين في الاستراتيجية البحرية المتكاملة الأفريقية 2050؛

"السطو المسلح على السفن" أي عمل أعمال العنف غير المشروعة أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال سلب أي تهديد ليس عملا من أعمال القرصنة، وموجه ضد سفينة أو أشخاص أو ممتلكات في منطقة تخضع للولاية القضائية لدولة

"المناطق البحرية" يعني المناطق البحرية كما هي محددة في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار المعتمدة في 10 ديسمبر 1982؛



2. تشمل أي إشارة إلى البحر في هذا الميثاق المحيطات والممرات المائية الداخلية.

المادة 2

المبادئ

تؤكد كل دولة طرف تمسكها بالمبادئ والأهداف الواردة في كل من ميثاق منظمة الأمم المتحدة المعتمدة 26 يونيو 1945 والقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 2000 المعتمدة في 11 يوليو 2000، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 المعتمد 10 ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 المعتمد 27 يونيو 1981، وأجندة 21 حول التنمية المستدامة المعتمدة في ريو دي جانيرو في 14 يونيو 1992، واتفاقية باليرمو المعتمدة 15 نوفمبر 2000، واتفاقية بانماكو المعتمدة في 30 يناير 1991 وغيرها من الصكوك القانونية ذات الصلة إضافة إلى المبادئ الأساسية الآتية:

(أ) تعزيز السلم والأمن والتنمية والاستقرار؛

(ب) حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي؛

(ج) حرية تنقل الأشخاص والسلع

(د) المساواة في السيادة والترابط بين الدول الأعضاء؛

(هـ) السلامة الترابية والسيادة الوطنية للدول الأعضاء، و

(و) مبدأ التفويض

المادة 3

الأهداف

تتمثل أهداف الميثاق الحالي فيما يلي:

(أ) منع الجريمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية والقضاء عليها، وخاصة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح ضد سفينة والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من أنواع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر والصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه؛

(ب) حماية البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص؛

(ج) تشجيع الاقتصاد الأزرق/البحري المزدهر والمستدام؛

(د) تشجيع وتعزيز التعاون في مجالات الوعي في مجال السلامة البحرية، والإنذار المبكر ومنع ومكافحة القرصنة البحرية، وجميع أنواع الاتجار غير المشروع، وتلوث البحار، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب الدولي، وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة؛



- (هـ) إنشاء مؤسسات وطنية وإقليمية وقارية ملائمة وضمان تنفيذ السياسات المناسبة الكفيلة بتعزيز السلامة والأمن في البحر؛
- (و) تشجيع التنسيق والتعاون الدولي فيما بين مؤسسات الدول الأعضاء وخارج الحدود الوطنية ضمن المنظومة الأفريقية للسلام والأمن؛
- (ز) تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية المتكاملة للبحار 2050 وفقا للقانون الدولي للبحار؛
- (ح) تشجيع التدريب وبناء القدرات لموظفي القطاع البحري والموانئ والصناعة بهدف الاستخدام الآمن والمسؤول للمجال البحري؛
- (ط) التعاون في مجال البحث والإنقاذ بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر للمنظمة البحرية الدولية؛
- (ي) توعية المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من المناطق البحرية من أجل ضمان التنمية المستدامة للساحل الأفريقي والتنوع البيولوجي؛
- (ك) رفع مستوى رفاهية السكان المعنيين.
- (ل) تعزيز وحماية حقوق الدول الأفريقية غير الساحلية المنصوص عليها في هذا الميثاق وملاحقه، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وغيره من الصكوك الإقليمية والدولية.

المادة 4 مجال التطبيق

يشمل الميثاق الحالي ما يلي:

- (أ) منع وقمع الجريمة والعبارة للحدود الوطنية، في البحار، وبخاصة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح ضد السفن والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من جميع أنواع الاتجار غير المشروع ومنع تلوث البحار وغيرها من الأعمال غير القانونية في البحار، ضمن الولاية القضائية لدولة طرف في نطاق مسؤولياتها.
- (ب) جميع التدابير اللازمة لمنع أو تقليل الحوادث في البحر الناجمة عن السفن أو الطواقم والرامية إلى تسهيل سلامة الملاحة.
- (ج) جميع التدابير الرامية إلى ضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتحسين فرص تطوير القطاعات ذات الصلة بالبحر.



الفصل الثاني: إجراءات منع ومكافحة الجرائم في البحر

المادة 5

التدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الجريمة في البحر

تلتزم كل دولة طرف بما يلي:

- (أ) مواصلة الجهود بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير فرص العمل المنتجة، والحد من الفقر، والقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الوعي بالقضايا البحرية من أجل تهيئة ظروف حياة أفضل وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تنفيذ سياسة عادلة ومنصفة وشاملة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية؛
- (ب) تحفيز توفير فرص العمل على طول السواحل، لا سيما من خلال صياغة القوانين للترويج للصيد الحرفي من خلال تدريب أصحاب المصلحة وتشجيع عمليات التحويل المحلية لمنتجات الصيد وتسهيل التسويق على الأصعدة الوطنية، والإقليمية الفرعية، والدولية؛

المادة 6

مسؤوليات الدول الأطراف

تلتزم كل دولة طرف، بناءً على واقعها وعند الاقتضاء، بما يلي:

- (أ) تنظيم عملها في البحر وتنمية قدراتها على حماية مجالها البحري وتقديم المساعدة للدول الأطراف الأخرى أو الدولة الثالثة إذا اقتضى الأمر ذلك؛
- (ب) تعزيز تطبيق القانون في المجال البحري من خلال التدريب والتأهيل المهني للقوات البحرية وخفر السواحل، والوكالات المكلفة بالسلامة والأمن البحري والسلطات المسؤولة عن الموانئ والجمارك،
- (ج) ضمان وجود دوريات المراقبة والاستطلاع في مناطق الإرساء والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لإنفاذ القانون البحري، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ.

المادة 7

هياكل التنسيق الوطنية

1. تتخذ كل دولة طرف الإجراءات للحد من الجريمة البحرية ومختلف أشكال الأعمال غير المشروعة في إطار الحوار المستمر والتعاون الفعال بين مؤسساتها الوطنية المختصة.
2. تقوم كل دولة طرف بإنشاء هيكل تنسيق ومركز لنشر الوعي بالقضايا البحرية من أجل ضمان تنسيق الأعمال الرامية إلى حفظ وتعزيز السلامة والأمن البحري.



المادة 8 مواثمة التشريعات الوطنية

تتعهد كل دولة طرف متى كان ذلك ملائماً بما يلي:

(أ) مواثمة قوانينها الوطنية من خلال الانضمام إلى جميع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر وبروتوكول 2005 المرفق بالاتفاقية حول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المعتمد 1 نوفمبر 2005.

(ب) تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذها، خاصة موظفي الجهاز القضائي.

المادة 9 الموارد اللازمة لضمان السلامة والأمن البحري

تعتمد كل دولة طرف سياسات تضمن توفير الموارد اللازمة للاستثمار في المعدات والتدريب في مجال السلامة والأمن البحري، إما عن طريق الأموال العامة أو من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص عند الاقتضاء ووفقاً لإجراءاتها الداخلية.

المادة 10 الواجبات المالية لدول العلم والدول الساحلية

تعمل كل دولة طرف عفى تشجيع التعاون بين دول العلم والدول الساحلية، بحيث يتم تقاسم وتحمل المسؤوليات المالية للأمن والسلامة البحرية في المجال البحري الأفريقي من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية، وذلك بروح من المسؤولية المشتركة.

المادة 11 صندوق الأمن والسلامة البحرية

تتفق الدول الأطراف على إنشاء صندوق للأمن والسلامة البحرية.



الفصل الثالث: الإدارة البحرية

المادة 12 الإدارة البحرية

تعمل كل دولة طرف على ضمان إدارة بحرية رشيدة قائمة على تقاسم المعلومات بشكل أفضل والتواصل الفعال والتنسيق بين أعمالها بكفاءة.

المادة 13 الحدود البحرية

تسعى كل دولة طرف إلى رسم حدودها البحرية وفقا لأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة.

المادة 14 حماية الأقاليم البحرية

تقوم كل دولة طرف بحماية أقاليمها البحرية، وضمان أمنها وسلامتها البحرية وفقا للقوانين والمبادئ الدولية ذات الصلة.

المادة 15 مسؤوليات دولة العلم ومراقبة دولة الميناء

تفي كل دولة طرف بمسؤولياتها كدولة ساحلية ودولة ميناء ضمن ولايتها لتحقيق ما يلي:

(أ) القضاء على ممارسات الشحن غير المستوفية للمعايير؛

(ب) تعزيز الأمن والسلامة؛

(ج) ضمان حماية البيئة البحرية من التلوث؛

المادة 16 الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عن طريق البحر

تقوم كل دولة طرف بوضع وتنفيذ سياسات سليمة في مجال الهجرة تهدف إلى القضاء على الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، فضلا عن تهريب المهاجرين عن طريق البحر.



المادة 17 تهريب المخدرات

تقوم كل دولة طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات متوازنة ومتكاملة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والتحديات ذات الصلة في المجال البحري.

المادة 18 سلامة الملاحة البحرية

تلتزم كل دولة طرف بتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والاستخدام المستدام لها من خلال:

- (أ) تقديم المساعدات المناسبة للملاحة حسب الموارد المتاحة
- (ب) ضمان أكبر قدر ممكن من توحيد المقاييس في المساعدات المقدمة للملاحة البحرية؛
- (ج) تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمساعدات المقدمة للملاحة البحرية.

الفصل الرابع: تنمية الاقتصاد الأزرق/اقتصاد المحيطات

المادة 19 استغلال المجال البحري

1. تقوم كل دولة طرف باستكشاف واستغلال المجالات البحرية الخاصة بها وفقا للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
2. تتعهد كل دولة طرف بتسهيل مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة القطاع الخاص، في تطوير وتنفيذ الاقتصاد الأزرق/اقتصاد المحيطات.

المادة 20 مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية

1. تقوم كل دولة طرف بتنفيذ سياسات مناسبة في مجال تربية الأحياء المائية لحفظ وإدارة واستغلال الأرصد السمكية المستدامة وغيرها من الموارد الأحيائية؛
2. تنفذ كل دولة طرف الإصلاحات الضرورية لضمان الحكم الرشيد في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على المستوى القاري للمساهمة في توفير فرص العمل في القطاع، والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتعزيز التنوع الاقتصادي؛



3. تتعهد كل دولة باتخاذ التدابير المناسبة للمكافحة الفعالة لأنشطة الصيد غير القانوني في نطاق الولاية القضائية الوطنية لكل منها واتخاذ الخطوات القانونية التي تهدف إلى ملاحقة المرتكبين المتورطين في الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم.

المادة 21

توفير الثروات وفرص العمل من خلال السياحة الساحلية والبحرية

مع مراعاة الأبعاد البيئية، تتعهد كل دولة طرف بتشجيع السياحة الساحلية والبحرية باعتبارها قطاعا رئيسيا، يولد دخلا معتبرا ويوفر فرصا للعمل، وتتفق على تعزيز التنمية المستدامة لجميع الأنشطة المرتبطة بها.

المادة 22

الاستراتيجية المتكاملة للموارد البشرية من أجل التنمية البحرية

1. تقوم كل دولة طرف بوضع استراتيجية متكاملة للموارد البشرية العاملة في القطاع البحري بغية دعم توفير المهارات، مع مراعاة التوازن بين الجنسين، في سلسلة القيمة البحرية بأكملها التي تشمل الشحن والخدمات اللوجستية، والأنشطة البحرية والصيد الساحلي والسياحة البحرية، والسلامة والأمن؛

2. تتعهد كل دولة بوضع أجندة لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب، وفقا لإمكانات النمو الاقتصادي توفير فرص العمل على نطاق أوسع على طول سلسلة القيمة البحرية.

المادة 23

تحسين القدرة التنافسية

تعمل كل دولة طرف على تحسين القدرة التنافسية للصناعات البحرية، وخاصة في مجال التجارة الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم كل دولة طرف بما يلي:

- (أ) تشجيع إنشاء وتطوير شركات النقل البحري الأفريقية.
- (ب) تعزيز وصول المشغلين الأفريقيين إلى الخدمات المساعدة للنقل البحري والمهن؛
- (ج) تهيئة بيئة مواتية لتعزيز استثمارات المشغلين الأفريقيين في أسهم الشركات الأجنبية العاملة في أفريقيا في مجال الخدمات المساعدة للنقل البحري والمهن.
- (د) منح الأولوية للملاحة الساحلية الأفريقية لشركات النقل البحري الأفريقية الوطنية والإقليمية، من أجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية وتسهيل التكامل الاجتماعي والاقتصادي للقارة.



المادة 24

تطوير البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة بالأنشطة البحرية

1. تعمل كل دولة طرف على تطوير وتعزيز بنيتها التحتية لضمان تحقيق مرافقها المينائية بتحقيق إمكاناتها في مجال النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية؛
2. تتعهد كل دولة طرف بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل تحديث الصناعات البحرية الأفريقية من أجل توفير خدمات ذات جودة مطابقة للمعايير والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المادة 25

التدابير الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ والمخاطر البيئية

1. تتخذ كل دولة طرف تدابير محددة في مجالي التكيف والتخفيف بغية احتواء أخطار تغير المناخ والتهديدات التي تتعرض لها البيئة البحرية، وذلك وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة؛
2. تقوم كل دولة طرف الدول الأطراف بوضع نظام لتبادل المعلومات ونظام للإنذار المبكر حول التلوث البحري، بما في ذلك دفن النفايات السامة والخطرة وإحداث الانبعاثات غير المصرح لها من أعالي البحار.

المادة 26

حماية الأصناف البيولوجية والحيوانات والنباتات البحرية

1. تعمل كل دولة طرف على الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الأصناف البيولوجية والحيوانات والنباتات البحرية في إطار عملية التنمية في بيئتها وتنوعها البيولوجي.

المادة 27

دفن النفايات السامة والخطرة

1. تقوم كل دولة طرف بإنشاء آلية لكشف التلوث البحري ومنعه والإبلاغ عنه، ولا سيما التلوث الناجم عن دفن النفايات السامة والخطرة.
2. تتعهد كل دولة بمنع استيراد، وتصدير، ومناولة، وتراكم أو دفن النفايات الخطرة عبر الحدود، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات الكيميائية والبيولوجية، وفقا لاتفاقيتي باماكو وبازل.



المادة 28

منع الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية ونهبها

1. تبذل كل دولة طرف قصارى جهدها لمنع ومكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية في أقاليمها البحرية وسرقتها .
2. تمنع كل دولة طرف تجارة المنتجات المشتقة من الاستغلال غير المشروع ونهب الموارد البحرية من مجالها البحري.
3. تمنع كل دولة طرف التجارة في المنتجات المشتقة من الاستغلال غير المشروع ونهب الموارد البحرية من أية دولة طرف.

المادة 29

إدارة مخاطر الكوارث البحرية

تقوم كل دولة طرف بوضع استراتيجية متكاملة متعددة القطاعات والتخصصات لضمان إدارة مخاطر الكوارث والحد من حدة وآثار الكوارث .

الفصل الخامس: التعاون

المادة 30

التعاون في استغلال المجال البحري

تتعاون الدول الأطراف على المستويات الثنائية والإقليمية والقارية، فيما يلي:

- (أ) تنمية واستغلال الموارد البحرية في مياهها الإقليمية من خلال التبادل العلمي والتكنولوجي، وإقامة شراكات في مجال البحث والابتكار، فضلا عن تعزيز وتقوية الاقتصاد الأزرق/اقتصاد المحيطات، وفقا للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة؛
- (ب) تسهيل الشراكات التجارية في القطاعات البحرية؛
- (ج) تسخير التكنولوجيات المتطورة، وفقا للسياسة والاستراتيجية الفضائية الإفريقية وغيرها من الصكوك ذات الصلة، لتحقيق الأمن والسلامة البحرية.

المادة 31

التعاون في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية

1. تتعاون الدول الأطراف من أجل ضمان استدامة التنوع البيولوجي البحري .



2. تتعاون الدول الأطراف في إطار لجان صيد الأسماك التي أنشأتها هيئاتها الإقليمية المختصة ومؤسساتها المتخصصة بغية تعزيز وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد السمكية.

المادة 32

التعاون في مجال مكافحة الجريمة البحرية

1. تتعاون الدول الأطراف وتنسق جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع بجميع أشكاله بما في ذلك تداول الأسلحة والاتجار بها والإرهاب البحري والاتجار بالمخدرات، والاتجار بأنواع المحمية أو مجسماتها، وغسل الأموال، وأعمال القرصنة وجرائمها الأصلية، والسطو المسلح في البحار، والاختطاف في البحر، وسرقة النفط والغاز، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وتلوث البحار والمحيطات، والصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح به، ودفن النفايات السامة والخطرة.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، فرادى وجماعات، لمكافحة الجريمة المنظمة بشكل فعال، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وحرمانهم من الاستفادة من عائدات جرائمهم.

المادة 33

تبادل المعلومات البحرية

1. تقوم الدول الأطراف بإنشاء مناهج لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات حول مسائل السلامة والأمن البحريين.
2. تبذل الدول الأطراف كافة الجهود لإنشاء نظام لتبادل المعلومات يشمل الهياكل الوطنية والإقليمية والقارية للتوعية بالمجال البحري والذي يرمي إلى ما يلي:
 - (أ) منع ارتكاب الأعمال غير القانونية في البحار؛
 - (ب) إلقاء القبض على الأفراد الذين يستعدون لارتكاب أي أفعال غير مشروعة أو يرتكبونها واحتجازهم؛
 - (ج) ضبط ومصادرة السفن والمعدات المستخدمة في ارتكاب أعمال غير مشروعة في البحار.

المادة 34

التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية

- تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون في تقاسم المعلومات الاستخباراتية بين أجهزتها الوطنية ووكالاتها الإقليمية والقارية والأجهزة الدولية المتخصصة المناسبة، من أجل مكافحة الأفعال غير المشروعة بفعالية في البحار.



المادة 35 استراتيجيات التوعية بالقضايا البحرية

تعتمد كل دولة طرف استراتيجيات للتوعية بالقضايا البحرية تكون مناسبة ومتوافقة مع الأوضا الوطنية والإقليمية والدولية للأمن والسلامة البحرية من أجل إثارة وعي أكبر للبحار والمحيطات.

المادة 36 التعاون العلمي والأكاديمي

تقوم كل دولة طرف بتشجيع ما يلي:

1. تعزيز العلاقات بين جامعاتها ومعاهد التدريب والبحث في المجالات المتصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الجامعة الأفريقية؛
2. حملات البحث العلمي في مجال البحار لأغراض التنمية،
3. ودعم مبادرات مؤسسات التدريب على بناء القدرات في مجال الأمن والسلامة البحرية.

المادة 37 إطار التعاون القاري

تقوم الدول الأطراف بإنشاء إطار للتعاون الوثيق في مجال السلامة والأمن البحري مع الآليات الوطنية المتعددة القطاعات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأجهزة المختصة الأخرى.

المادة 38 هياكل التعاون الإقليمية

تقوم الدول الأطراف بإنشاء هياكل إقليمية للتعاون حيث لا توجد من أجل مكافحة الجريمة في البحار.

المادة 39 إطار التنسيق الوطني

1. تقوم كل دولة طرف بوضع إطار قانوني على المستوى الوطني لتنسيق التدخلات القانونية الخاصة بها في البحار.
2. تقوم كل دولة طرف بدمج آليات التعاون في إطاره القانوني الوطني لمكافحة الأعمال غير المشروعة المرتكبة في البحار بشكل فعال.



3. تتعهد كل دولة طرق بتعزيز وتقوية وضمان استدامة مراكز تنسيق الإنقاذ البحري والبحرية والمراكز الفرعية للإنقاذ البحر بغية التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ البحري.

المادة 40 التعاون القضائي

1. تتبادل الدول الاطراف أكبر قدر ممكن من التعاون القضائي بناء على هذا الميثاق.
2. تتعاون كل دولة طرف على أساس الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو على أساس تشريعاتها في حالة عدم وجود اتفاقية تعاون.
3. بغض النظر عن الاختلافات بشأن الإطار القضائي لكل دولة طرف، يجب أن يكفل التشريع الوطني آليات التحقيقات المشتركة، والإجراءات الامنة لتبادل المعلومات، وطلبات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم أو ترحيل المحتجزين وغيرها من الآليات ذات الصلة.

الفصل 6: المراقبة والتحكم

المادة 41 لجنة الدول الأطراف

1. يتم تشكيل لجنة تتكون من خمس عشرة (15) دولة طرف مكلفة برصد تنفيذ هذا الميثاق والتوصية بالإجراءات الضرورية لمتابعته.
2. تتألف اللجنة من الوزراء المسؤولين عن الشؤون البحرية أو غيرهم ممن تعينهم حكومات الدول الأطراف من الوزراء أو السلطات.
3. يتم انتخاب أعضاء اللجنة كل ثلاث سنوات من أقاليم القارة الخمسة، على أساس التناوب ونوع الجنس والتوزيع الجغرافي وفقا للإجراءات والممارسات المعمول بها في الاتحاد الأفريقي.
4. تعتمد الدول الأطراف قواعد إجراءات اللجنة.

المادة 42 تقارير الدول الأطراف

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان تنفيذ هذا الميثاق، وذلك:

- (أ) في غضون سنتين من دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية
- (ب) وبعد ذلك، مرة كل خمس سنوات.



المادة 43 تقارير اللجنة

تقدم لجنة الدول الأطراف، على الأقل مرة كل سنتين، تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق إلى مؤتمر الاتحاد.

المادة 44 أمانة اللجنة

تكون المفوضية بمثابة أمانة للجنة الدول الأطراف.

المادة 45 تسوية المنازعات

1. تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الميثاق بالتراضي بين الدول الأطراف المعنية، وذلك من خلال المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو أي وسيلة سلمية أخرى.
2. في حالة فشل الدول الأطراف المعنية في تسوية نزاع أو خلاف وفقاً للمادة 45(1) أعلاه، يجوز لها إحالته بالتراضي إلى:
 - (أ) المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب، حيثما كان ذلك ممكناً،
 - (ب) فريق تحكيم مكوّن من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم على النحو التالي:
 - (1) محكمين (2) يعين كل طرف في النزاع واحداً منهما؛
 - (2) المحكم الثالث الذي يكون رئيس الفريق ويتم تعيينه من قبل رئيس المفوضية.
3. يكون قرار فريق المحكمين نهائياً وملزماً لأطراف النزاع.

المادة 46 الملاحق والخطوط التوجيهية وطرق العمل

1. تعتمد الدول الأعضاء، ملاحق لاستكمال هذا الميثاق عند الاقتضاء، وتعتبر الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الميثاق.
2. تحتفظ الدولة الطرف التي تنضم إلى هذا الميثاق قبل اعتماد الملاحق بالحق في الانضمام إليها في وقت لاحق.



3. إذا انضمت دولة طرف في هذا الميثاق بعد اعتماد الملاحق، ينبغي أن تعلن عن نيتها على أن تكون ملزمة بأحد الملاحق أو جميعها .
4. تعتمد الدول الأطراف أيضا خطوطا توجيهية وطرائق تسترشد بها الدول الأطراف في تنفيذ واجباتها المترتبة على هذا الميثاق.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة 47 تعميم الميثاق

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المناسبة لضمان توزيع هذا الميثاق على أوسع نطاق ممكن.

المادة 48 شرط الاستثناء

1. لا يجوز تفسير أي نص في هذا الميثاق على أنه انتقاص من المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا .
2. ليس في هذا الميثاق ما يجوز تأويله على أنه يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء متطابق مع ميثاق الأمم المتحدة أو أي صك دولي آخر، بخصوص أمنها الخارجي أو الداخلي على أن يقتصر على مقتضيات الحالة.

المادة 49 التوقيع والتصديق والانضمام

1. يكون هذا الميثاق مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد للتوقيع والتصديق والانضمام.
2. يتم إيداع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية الذي يخطر الدول الأعضاء بإيداع صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 50 الدخول حيز التنفيذ

1. يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة (15) من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2. يقوم رئيس المفوضية باخطار جميع الدول الأعضاء بدخول هذا الميثاق حيز التنفيذ.



3. بالنسبة لأية دولة عضو تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا الميثاق بعد دخوله حيز التنفيذ، يدخل الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة العضو بعد ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة 51 التحفظات

1. يجوز لأية دولة طرف، عند التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق، أن تقدم تحفظاً خطياً بخصوص أي حكم من أحكام هذا الميثاق على ألا يكون التحفظ متضارباً مع الهدف والغرض من هذا الميثاق.
2. ما لم يتم النص على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت.
3. يتم رفع الطلب الخطي لسحب التحفظ إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى بالانسحاب وفقاً لذلك.

المادة 52 جهة الإيداع

يتم إيداع هذا الميثاق لدى رئيس المفوضية الذي هو جهة الإيداع الذي يرسل وثيقة مصدقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة.

المادة 53 التسجيل

يقوم رئيس المفوضية، عند بدء نفاذ هذا الميثاق، بتسجيله لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 54 الانسحاب

1. بعد مرور ثلاث (3) سنوات على تاريخ بدء تنفيذ هذا الميثاق، يجوز للدولة الطرف أن تنسحب منه عن طريق توجيه إشعار خطي إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال الإشعار إلى الدول الأطراف الأخرى.
2. يصبح الانسحاب سارياً بعد سنة واحدة من استلام رئيس المفوضية الإشعار أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتم تحديده في الإشعار.
3. لا يؤثر الانسحاب على أي التزام قطعه الدولة الطرف على نفسها قبل الانسحاب.



المادة 55 التعديل والمراجعة

1. يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح هذا الميثاق.
2. يتم تقديم المقترحات بشأن تعديل أو تنقيح هذا الميثاق إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بإبلاغ الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
3. يعتمد المؤتمر أي تعديل أو مراجعة لهذا الميثاق بتوافق الآراء وإلا، فبأغلبية ثلثي المؤتمر. ويتم الاعتماد إما عن طريق رسالة خطية إلى رئيس المفوضية أو من خلال مؤتمر الدول الأطراف.
4. يدخل أي تعديل أو تنقيح لهذا الميثاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من إيداع خمس عشرة (15) وثيقة تصديق لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

المادة 56 حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الأصلية باللغات الأربعة العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً بالتوقيع على هذا الميثاق.

اعتمدته الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في لومي، توجو، بتاريخ
15 أكتوبر 2016 .

